

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – FURTO

ATENÇÃO

Os crimes contra o patrimônio são os mais cobrados nas provas. Englobam desde o art. 155 até o 183, do CP. Ao longo dessas disposições, há diversos tipos penais que serão estudados.

O crime de furto, se não for o mais cobrado do CP, é um dos mais recorrentes, pois traz várias disposições na lei. Além disso, há muitas jurisprudências e súmulas sobre o assunto. Ao estudar Direito Penal, é importante ter os dispositivos legais por perto, porque, nesse momento, será estudada a parte especial do Código (começa no art. 121 e trata sobre os crimes em espécie), mas serão feitas referências à Parte Geral do Código (arts. 1º a 120).

Código Penal

Furto

Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Os tipos penais sempre trarão um verbo, ou mais, e elementares, que são os complementos das formas verbais, os quais servem para explicar o tipo penal referido. Todos esses elementares devem ser compreendidos.

O verbo “**subtrair**” significa se assenhorar da coisa. É um **animus definitivus**, portanto, pode-se falar em se assenhorar de forma definitiva da coisa. Isso não quer dizer que a pessoa ficará com o objeto do furto para sempre. Imagine que alguém furta um celular e, no dia seguinte, vende-o a outrem para obter um lucro. Logo, assenhorar-se definitivamente significa furtar algo para, a partir disso, dar qualquer destinação a esse objeto. Não há intenção de restituir o produto.

Animus furandi é o dolo de subtrair; é a intenção de o agente subtrair algo e se assenhorar definitivamente disso. O crime de furto somente existe na modalidade dolosa – não é possível haver um crime de furto na modalidade culposa.

ATENÇÃO

Todos os crimes sobre os quais o Código Penal discorre existem apenas na modalidade dolosa. Se a modalidade culposa for possível, a própria lei vai tratar sobre as penalidades cabíveis.

ANOTAÇÕES

Por exemplo: uma foi a uma festa e levou seu celular. Ao ir embora, ela pega o celular de um amigo acreditando que, na verdade, pegou o seu. Nesse caso, o agente subtraiu para si uma coisa móvel, mas não houve furto. Incorreu-se numa situação chamada de erro de tipo (está disposto no art. 20, do Código Penal, na parte geral). Esse tipo de erro sempre exclui o dolo e, como não há possibilidade de furto na modalidade culposa, não configura crime.

Analisado o verbo, passemos à pena. O Código Penal apresenta muitas penas, e é humanamente impossível que alguém consiga se lembrar de todas elas. Entretanto, é necessário saber a quantidade de pena a ser atribuída para alguns delitos, dentre eles, o crime de furto.

A partir do momento em que se sabe que o furto tem pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa, sabe-se que é um crime de médio potencial ofensivo (a pena mínima não é superior a um ano). E quando um crime tem essa característica, admite-se a suspensão condicional do processo. Esse instituto está previsto no art. 89, da Lei n. 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais Criminais). O crime de furto não será julgado dentro dos juizados especiais criminais, pois não é um delito de menor potencial ofensivo.

Como a pena máxima do crime de furto simples vai até 4 anos, é possível que o delegado de polícia arbitre fiança na esfera policial quando lavrar o auto de prisão em flagrante (art. 322, do CPP).

É possível que o criminoso se beneficie com o crime, ou a outrem (pode-se furtar um celular para si, por exemplo, ou para dar de presente a alguém).

Furto

“Coisa alheia móvel”

O que se entende por coisa alheia?

- Objeto que pertence a alguém.

Exemplo 1: uma pessoa está na praia coletando água do mar. Subtraiu-se algo para alguém, mas não se pode falar em furto, pois a água do mar não é coisa alheia, ela não pertence a alguém (pessoa física ou jurídica).

Exemplo 2: uma pessoa viajou ao Pantanal e, lá, capturou uma onça-pintada. Em seguida, levou-a para casa. Não houve crime de furto, pois, embora o animal tenha sido subtraído, ele não pertence a ninguém. O crime cometido, nesse caso, é ambiental.



10m

ANOTAÇÕES

ATENÇÃO

Quando se fala em pertencimento, pode ser tanto o proprietário (o dono da coisa) quanto o possuidor. Ambos são os sujeitos passivos (as vítimas) do crime de furto – sujeito ativo é quem pratica a conduta.



Exemplo 3: uma pessoa alugou um carro, mas não contratou o seguro para ele. O carro não pertence a essa pessoa, mas, mesmo assim, considera-se que ela é possuidora do veículo, uma vez que está usando-o para se locomover. Se esse carro for furtado, o responsável por pagar por ele será quem o alugou, pois ele estava em sua posse.

ATENÇÃO

1. Coisa que não pertence a ninguém não pode ser objeto material (a coisa sobre a qual recai o crime) do crime de furto;

2. Cadáveres – a situação deles depende se eles pertencem a uma instituição. Muitas universidades e institutos de saúde adquirem corpos para utilizá-los em aulas de anatomia, por exemplo. Nesse caso, os cadáveres pertencem às instituições, portanto, se alguém os subtrai, ocorre o crime de furto. Nesse caso, entende-se que o corpo é um objeto, uma coisa alheia.

Todavia, não há furto quando um cadáver é subtraído de dentro de uma igreja enquanto está sendo velado, ou quando é retirado de dentro da cova. Nesse caso, o crime que incorre é o de destruição, subtração ou ocultação de cadáver (art. 211, do CP).

3. Bens do falecido. Muitas pessoas são enterradas com joias. Imagine que, posteriormente ao velório, alguém subtrai os bens que estavam enterrados com o corpo. Se isso ocorrer, haverá furto, pois, nesse caso, os bens pertencem não ao *de cujus*, mas aos herdeiros dele.



ATENÇÃO

Morto não é sujeito de direito, não pode ser sujeito passivo de crimes.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

4. Coisa própria em posse de terceiro. Imagine que uma mulher vai a uma festa e, para tanto, aluga algumas joias. Antes de ir à festa, percebe que as joias foram subtraídas. Posteriormente, ela descobre que, no momento em que ela chegava em casa, deixou os ornamentos dentro do carro e, durante sua ausência, o dono da loja do aluguel, que a havia seguido, subtraiu os produtos para alugá-los por um preço melhor a outra pessoa.

Nesse caso, quem subtraiu foi o proprietário da coisa; a mulher era apenas a possuidora. O dono da loja não vai responder por furto, por causa da elementar coisa alheia. Todavia, ele pode sofrer alguma outra sanção cível, já que prejudicou sua cliente.

5. Sujeito passivo não identificado. Imagine que alguém esqueceu uma carteira em cima da mesa de uma biblioteca. Essa carteira não tinha nenhum documento dentro, apenas dinheiro. Alguém vê a carteira, tira todo o dinheiro que há dentro dela e vai embora. O proprietário do objeto nunca é encontrado, entretanto, através das câmeras da biblioteca, a Polícia toma conhecimento do furto, identifica o autor e o prende. O sujeito ativo vai responder por furto, embora o sujeito passivo não tenha sido identificado, porque este é um crime de ação penal pública incondicionada. Se esse crime ocorreu, é irrelevante se a vítima quer que ocorra a persecução penal.



ATENÇÃO

Nas hipóteses previstas no artigo 182, do CP, é possível, em tese, que o crime de furto venha a ser crime de ação penal pública condicionada à representação. Esse é um assunto a ser estudado mais adiante.

Quais bens podem ser objeto material do crime de furto?

- **Bens móveis:** bens corpóreos, físicos, que podem ser transportados de um lugar a outro, semoventes. Um *trailer* (um *motor home*), por exemplo, é uma casa, mas pode ser furtado.

Semoventes são animais. Portanto, é possível furtar um cão, pois este pertence a alguém.

Quais bens não podem ser objeto material do crime de furto?

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- **Bens imóveis.** Uma casa ou um terreno, por exemplo. Não é possível mover uma casa a algum lugar, mas é possível furtar os bens que guarnecem a residência.
- **Bens imateriais:** músicas e logomarcas, por exemplo. Imagine, por exemplo, que um homem compôs uma música, mas um amigo dele registrou-a como sua. Não se pode furtar a ideia de ninguém. Nesse caso, há o crime de violação de direito autoral (art. 184, do CP).

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Parte Especial - ERICO DE BARROS PALAZZO. A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
